

3° JUZGADO CIVIL

EXPEDIENTE: 01529-2024-0-2501-JR-CI-03

MATERIA : EJECUCION DE GARANTIAS
JUEZ : VERGARA MENDOZA SEGUNDO ROGER.
ESPECIALISTA : LOPEZ LUJAN ELIZABETH MARIANELLA
PERITO : MUNDACA BERNABE, FARES WANTUIL
SALAS PAREDES, RAMIRO MODESTO
DEMANDADO : ROBLES LOPEZ, SILVIA
ARANDA VALDIVIEZO, TEODULO
DEMANDANTE : CAMPOS AÑORGA, RICARDO GREGORIO
ELIAS ESTELA DE CAMPOS, EDITH ISABEL

RESOLUCIÓN NÚMERO VEINTE

Nuevo Chimbote, dieciocho de mayo del dos mil veintiséis.

AUTOS Y VISTOS: Dado cuenta, estando a las recargadas labores de esta secretaria, con el escrito presentado por la parte ejecutante, estando a lo solicitado, se emite la que corresponde, y **CONSIDERANDO:**

PRIMERO: Con fecha cuatro de marzo del presente año, se ha expedido resolución número diecisiete, en la que se resuelve aprobar el informe de tasación por peritos judiciales que fijan en US\$ 91,272.00 dólares americanos;

SEGUNDO: Las partes procesales han sido notificados el día 18 y 23 de marzo del mismo año, respectivamente, habiendo transcurrido el plazo de ley sin que hayan interpuesto recurso impugnatorio alguno contra la aludida resolución;

TERCERO: Siendo así, ésta ha adquirido la calidad de cosa juzgada, conforme lo dispone el artículo 123° inciso 2) del Código Procesal Civil, en aplicación supletoria; de modo que, su estado es de declararla consentida.

CUARTO: Asimismo, teniendo en cuenta la solicitud de convocatoria a remate efectuada por el ejecutante, y siendo el estado del proceso el de encontrarse en la etapa técnica de ejecución forzada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 731° del Código Procesal Civil modificado por la Ley N° 30229; y verificándose que la presente solicitud cumple con los requisitos señalados en el artículo 12°¹ de Ley N° 30229 y artículo 13° del Reglamento de la citada Ley, debe procederse a efectuar el remate electrónico a través del aplicativo de REM@JU del portal web del Poder Judicial.

QUINTO: Es menester señalar que en caso de ausencia de ofertas ello debido a que no se hayan inscrito usuarios postores o no hayan ingresado ofertas superiores al precio base, el remate en Primera Convocatoria Electrónico se declarara desierto.

SEXTO: Declarado Desierto la Primera Convocatoria, conforme lo establece el artículo 13° de la Ley N° 30229 – el REM@JU generará automáticamente el aviso de convocatoria donde se indicara el cronograma correspondiente a la segunda convocatoria con la reducción del 15% sobre la base del bien o bienes materia de remate electrónico judicial, en los que se indicara los plazos para inscripción, presentación de ofertas y fecha límite de cancelación.

SETIMO: En caso de no presentarse ofertas en la segunda convocatoria, el REM@JU generará automáticamente el aviso de la tercera convocatoria reduciendo en un 15%

¹ Artículo 12. Condiciones para remate por internet. El remate electrónico judicial a través del REM@JU procede al cumplir con los siguientes requisitos:

- Que se cumpla con el pago del arancel judicial por concepto de remate.
- Que, en su circunscripción jurisdiccional, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial haya dispuesto el remate electrónico judicial por REM@JU en función de las facilidades y condiciones tecnológicas existentes;
- Que, verificadas las condiciones anteriores, el Juez dicte la resolución que disponga el remate electrónico judicial identificando en aquella un resumen descriptivo del bien incluidas las cargas y los gravámenes, de ser el caso, y el monto de su valorización. (...);

el precio base de la convocatoria anterior, donde se indicara el cronograma correspondiente bajo los mismos lineamientos señalados en el considerando precedente.

OCTAVO: Por último, en caso de no haber postores en la tercera convocatoria, se culmina el procedimiento de remate electrónico judicial, procediéndose conforme a las normas del Código Procesal Civil o la norma que la sustituya; por estas consideraciones: **SE RESUELVE:**

- 1. DECLARAR CONSENTIDA** la resolución número diecisiete, en consecuencia;
- 2. CONVOQUESE A REMATE ELECTRONICO JUDICIAL – REM@JU** a efectos de proceder al remate en **PRIMERA CONVOCATORIA** del inmueble materia de ejecución forzada siguiente:

a) DESCRIPCION:

Bien inmueble ubicado en Centro Poblado Coishco Manzana Q2 Lote 17 del distrito de Coishco, Provincia del Santa, Departamento de Ancash, inscrito en la Partida Registral N° P09017483 del Registro de Propiedad Inmueble de los Registros Públicos Zona Registral N° VII Sede Huaraz de la Oficina Registral de Chimbote.

- 3. CONVOQUESE AUTOMATICAMENTE** el **SEGUNDO REMATE** y seguidamente el **TERCER REMATE ELECTRONICO JUDICIAL** de ser necesario, siempre y cuando la primera convocatoria haya sido declarado desierto a través del aplicativo informático del Rem@ju por ausencia de postores o no hayan ingresado ofertas superiores al precio base.

4. CARGA Y GRAVAMENES:

4.1. Hipoteca:

- a)** En el asiento 00008 se ha inscrito una hipoteca a favor de Edith Isabel Elias Estela de campos y Ricardo Gregorio Campos Añorga hasta por S/. 74,000.00 soles.

- 5. VALOR DE TASACION:** en la suma de US \$ 91,272.00 dólares americanos (NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS CON 00/100 DOLARES AMERICANOS).

6. PRECIO BASE DEL REMATE:

- a) PRIMERA CONVOCATORIA:** Las dos terceras partes del valor de la tasación que asciende a la suma de US \$ 60,848.00 dólares americanos (SESENTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 00/100 DOLARES AMERICANOS).
- b) SEGUNDA CONVOCATORIA:** La base de la postura será las dos terceras partes del valor de la tasación deducida en un 15%, esto es, la suma de US \$ 51,720.80 dólares americanos (CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS VEINTE CON 80/100 DOLARES AMERICANOS).

c) TERCERA CONVOCATORIA: La base de la postura será las dos terceras partes del valor de la tasación con deducción en un 15% adicional a la cantidad que sirvió de base en la anterior subasta, ascendiendo a la suma de US \$ 43,962.68 dólares americanos (CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS CON 68/100 DOLARES AMERICANOS).

7. OBLAJE: Los postores deberán cumplir con lo siguiente:

- a)** Depositar el 10% del valor de la tasación arriba indicada mediante depósito electrónico judicial en la moneda en que se realizó la tasación del bien conforme a lo dispuesto en el artículo 17° del Reglamento de la Ley N°30229; y
- b)** Adjuntar el arancel judicial correspondiente.

8. PUBLICACION: Procédase a la PUBLICACION de los avisos del remate EN EL PORTAL WEB del Poder Judicial a través del aplicativo informático del REM@JU por el termino de ley conforme así lo regula el artículo 15° de la Ley N°30229 y su reglamento una vez de haber quedado firme la presente resolución al haber vencido el plazo de oposición; publicación que tendrá validez para la segunda y tercera convocatoria teniendo en cuenta el precio base señalado de las mismas en la presente resolución.

El cronograma correspondiente a cada remate se genera automáticamente por el aplicativo informático REM@JU al que podrán acceder las partes en el portal institucional del Poder Judicial www.pj.gob.pe, enlace virtual de REM@JU, para su visualización.

9. FIJESE los Carteles en la vitrina del local del Juzgado; y en el inmueble a rematar por parte del especialista legal responsable de los remates electrónicos judiciales **REM@JU** en forma oportuna y bajo responsabilidad.

10. NOTIFÍQUESE a la parte ejecutada, dejándose a salvo su derecho de formular oposición solamente en base a la causal prevista legalmente.

11. CUMPLA LA PARTE DEMANDANTE con solicitar el registro del remate electrónico en el sistema informático una vez vencido el plazo para formular oposición o una vez desestimada ésta en caso se hubiere formulado.

12. NOTIFIQUESE a las partes procesales a las partes procesales, en su domicilio procesal o casilla electrónica, y en la dirección de los inmuebles sub Litis, así como notifíquese a los poseedores del bien materia de Litis.-

Notifíquese.-